

[별표 1]

항행정지성 결함 예시(20조제3항관련)

구분	항행정지성 결함사항
1. 선박 주요기기·설비의 운영에 관한 사항 (공통)	가. 선박 필수기기의 작동이 되지 않는 경우 나. 기관실 내에 과도한 누유가 확인되는 경우 다. 비상발전기, 비상등, 배터리 등 비상기기가 작동이 되지 않는 경우 라. 조타장치가 작동되지 않는 경우 마. 적절한 구명설비가 선내에 갖추어지지 않았거나, 즉시 사용이 불가능한 경우 바. 소화설비가 선내에 갖추어지지 않았거나, 즉시 사용이 불가능한 경우
3. 안전관리책임자의 선임 및 임무에 관한 사항 (해당시 적용)	가. 해상교통안전법 시행규칙 별표 12에 따른 안전관리(책임)자의 자격기준 미충족 나. 안전관리(책임)자가 선박의 안전운항 및 오염방지 활동을 감시하지 않은 경우 다. 선박의 안전운항 및 오염방지에 필요한 자원과 육상지원이 적절하게 제공되는지를 확인하지 않은 경우 라. 안전관리체제의 수립·시행과 관련하여 그 책임과 임무에 대하여 자세히 알지 못한 경우
4. 선장의 책임 및 권한에 관한 사항 (해당시 적용)	가. 선장의 최우선적인 결정권한과 책임 미규정 나. 선장이 가.의 최우선적인 결정권한에 대해 모르거나 실제로 행사하지 않은 경우 다. 선장의 최우선적인 결정권한이 회사로부터 침해된 객관적인 증거가 확인된 경우 라. 기상상황을 고려하지 않은 항로설정 및 선박운항 마. 과적·과승(정량이나 정원을 초과하여 싣는 것) 바. 선박안전경영시스템(SMS)에 대한 선장 검토 미시

	행 가. 선장이 해상종사원을 지휘할 수 있는 적절한 자격을 보유하지 않은 경우 나. 해상종사원이 국내외 관련 법규에 따른 해당자격증을 소지하지 않은 경우 다. 안전관리체제 지원에 필요한 교육·훈련절차의 미수립 또는 관련 종사원이 훈련을 이행하지 않은 경우 라. 담당자가 연료유 등 선박에서 사용하는 유류의 취급 절차를 모르거나 취급절차를 이행하지 않은 경우 마. 담당자가 비상통신기기(GMDSS 장비)의 운용을 못하는 경우 바. 담당자가 레이더 작동 방법을 모르거나, 작동 방법을 알고 있다하더라도 본선의 충돌 가능성 여부를 판단하지 못하는 경우 사. 특수작업(밀폐 장소/높은 장소/ 화기작업 등)에 종사하는 자가 안전절차를 모르거나 안전절차를 이행하지 않은 경우 아. 신규 및 새로운 직무를 맡은 전입직원에 대한 출항 전 필수지침의 미제공 자. 해상종사원이 SMS와 관련된 업무 수행 시 효과적으로 의사소통을 못하며, 통용어로 정한 언어를 이행하지 못하는 경우 차. 선박의 안전운항을 위하여 필수적으로 승선했어야 할 해상종사원이 협약 또는 국내법령에서 정한 수준에 따라 배승(配乘)되지 않은 경우 카. 해당 직무에 대한 선원의 지식이 현저히 부족한 경우
5. 인력의 배치 및 운영에 관한 사항 (해당시 적용)	
6. 선상운용계획에 관한 사항 (해당시 적용)	가. 상급사관이 안전관리책임자(DP)를 인지하지 못하거나, 연락수단을 알고 있지 못하고, 실제로 연락이 되지 않는 경우 나. 비상대응을 포함한 인명안전 및 해양환경오염과

	직결되는 SMS에 관련된 문건이 통용언어 또는 선원이 이해하지 못하는 언어로 된 경우 다. 담당자가 특별보호관리대상 승객에 대한 관리절차를 모르거나 그 절차를 이행하지 않은 경우(여객선에 한정함) 라. 자체운항통제기준을 설정하지 않거나 설정한 기준을 준수하지 않은 경우 마. 자체 운항통제기준에 적합하다 하더라도 해상·기상 상황을 고려하여 선박의 항행 지속 가능 여부를 종합적으로 판단하지 않고 항행을 계속하여 인명이나 선박의 안전에 중대한 위험을 일으킨 경우
7. 비상대책의 수립에 관한 사항 (해당시 적용)	가. 비상대응을 위한 연습 및 훈련절차의 미수립 또는 관련 종사원의 해당 훈련 미이행 나. 관련 종사원이 소화·퇴선 등의 비상대응 훈련에 익숙하지 않거나 비상대응훈련을 실시하지 않은 경우 다. 유조선 또는 화학제품운반선 등의 선원이 유증기 제거작업 및 화물창 청소 절차를 이해하지 못하거나 관련 절차에 따라 해당 작업을 이행하지 않은 경우
8. 사고, 위험상황 및 안전관리체제의 결함에 관한 보고와 분석에 관한 사항(해당시 적용)	가. 선장이나 선사가 해양사고 발생사실을 지방청이나 해양경찰서에 통보하지 않은 경우 나. 발생한 해양사고 및 부적합사항에 대한 재발방지 절차를 수립하지 않은 경우 다. 정당한 사유없이 해양안전심판원의 안전관리체제 이행 개선을 위한 재결처분(권고, 명령)을 따르지 않은 경우
9. 선박의 정비에 관한 사항 (해당시 적용)	가. 중대설비·시스템 및 예비설비에 대한 점검이 SMS의 일상정비 업무에 포함되어 있지 않거나 점검이 제대로 시행되지 않는 경우

	나. 정비절차가 강제규칙 및 규정의 요건을 만족하지 못하거나, 정비절차대로 시행하지 못하여 관련사고·사건 등이 발생한 경우나 정비가 부족해 같은 종류의 사건·사고가 재발한 경우
10. 문서 및 자료관리 리에 관한 사항	법정 증서가 없거나 유효하지 않은 경우
비고 이 표는 항행정지성 결함의 예시를 설명한 것으로 선박의 종류, 톤수, 항행구역, 안전관리체제 적용 여부 등을 종합적으로 고려하여 적용하여야 한다.	